

TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS MAXIPAGO! E OUTRAS AVENÇAS

Por este instrumento, a pessoa jurídica ou física aderente ao respectivo **TERMO** de Adesão de serviços **maxiPago!** ("**TERMO DE ADESÃO**" ou "**TERMO**"), ou documento equivalente aceito pela **maxiPago!**, os quais são parte integrante deste **TERMO**, ora designado Estabelecimento ("**Cliente maxiPago!**") e a **maxiPago!**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, nº 774, 10º Andar - Parte Edif. Torre Conceição, Jabaquara, CEP 04308-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.146.966/0001-46, doravante designada "**maxiPago!**" e/ou denominada individualmente como Parte ou coletivamente como Partes, têm entre si justo e acordado este **TERMO**, uma vez aprovada a sua adesão ao **Sistema maxiPago!**, nos termos e condições abaixo.

I – OBJETO

1.1 O objeto do presente **TERMO** é a prestação, pela **maxiPago!**, de um ou mais **Serviços maxiPago!**, quais sejam:

- a) processamento de Transações (gateway - sistema de integração); e
- b) a assessoria na implantação de serviços de valor agregado, tais como:
 - i. Integração com sistemas de conciliação de recebíveis em cartão de crédito e boleto;
 - ii. Integração com Sistemas de antifraude para transações não presenciais e via *internet* por parceiros credenciados a **maxiPago!**;
 - iii. Sistema de armazenamento de informações de cartão de crédito, "*quickPago!*";
 - iv. Sistema de "hosted payment pages", "*smartPages!*";
 - v. Gateway que compreende: (a) autorização de cartão de crédito ou débito, captura de cartão de crédito ou autorização e captura (nos casos em que a autorização e captura ocorrerem em uma etapa), serão consideradas como uma única transação para fins de cobrança; (b) reembolso no cartão de crédito ou débito; (c) solicitação por um método ou funcionalidade distinto de cartão de crédito; (d) solicitação por um método de pagamento qualquer (emissão de Boleto Bancário, pagamento via Débito Online, etc.); (e) informação de operação financeira para conciliação; (f) qualquer **Serviço maxiPago!** solicitado por um **Cliente maxiPago!**, em que haja o processamento com sucesso pelo **Sistema maxiPago!**, independentemente da autorização externa ou de um terceiro, será considerado para fins de cobrança.

1.2 Todos os **Serviços Maxipago!** devidamente habilitados estão à disposição do **Cliente Maxipago!** e com Isenção, nos moldes do item VII. Em caso de retorno da cobrança, além do Plano Mensal, o **Cliente Maxipago!** pagará pelos serviços efetivamente consumidos.

II. CONTRATAÇÃO

2.1 A efetiva contratação e a adesão do **Cliente maxiPago!** ao **Sistema maxiPago!** está condicionada à aceitação prévia da **maxiPago!**, mediante apresentação pelo **Cliente maxiPago!**, quando necessário, dos documentos solicitados no momento da contratação ou posteriormente.

2.1.1 Caso a análise dos documentos citados na Cláusula 2.1. acima seja realizada em momento posterior, a **maxiPago!** realizará a análise das atividades desenvolvidas pelo **Cliente maxiPago!**, do

histórico de relacionamento anterior com a **maxiPago!**, dentre outros critérios de análise cadastral e financeira que venham a ser adotados pela **maxiPago!**, a qualquer tempo e a seu critério.

2.2 O **Cliente maxiPago!** poderá, por meio de preenchimento de Ficha Cadastral, disponibilizada pela **maxiPago!**, indicar **Estabelecimentos Afiliados**, que passarão a integrar o presente **TERMO**, somente para efeitos de cobrança e cadastro, após aprovação da **maxiPago!** e a alteração sistêmica das condições comerciais. As condições aplicáveis aos **Estabelecimentos Afiliados** serão implementadas em prazo a ser alinhado entre as Partes.

2.3 As Fichas Cadastrais entregues pelo **Cliente maxiPago!** serão submetidas à análise da **maxiPago!**, desde que o preenchimento esteja completo e correto.

2.4 Sem prejuízo do disposto no item 2.3 acima, o **cliente maxiPago!** será o responsável, perante a **maxiPago!**, da atualização e manutenção de suas informações e dos Estabelecimentos Afiliados preenchidas nas Fichas Cadastrais.

III. OBRIGAÇÕES DA MAXIPAGO!

3.1. No ato da assinatura deste **TERMO**, a **maxiPago!** deverá disponibilizar ao **Cliente maxiPago!** o **Sistema maxiPago!** e as **Especificações maxiPago!**, de forma a viabilizar a implementação do **Sistema maxiPago!** nos sistemas utilizados pelos **Cientes maxiPago!**.

3.2. A **maxiPago!** envidará seus melhores esforços para prestar os Serviços de forma que a Transação solicitada pelo **Cliente maxiPago!** e/ou **Estabelecimentos Afiliados** seja concluída, não se responsabilizando, contudo, por eventuais falhas no processo que resultem na não concretização das Transações solicitadas pelo **Cliente maxiPago!**.

3.3. A **maxiPago!** poderá disponibilizar ao **Cliente maxiPago!** o Relatório de Transações, mediante acesso em seu Portal ou através de e-mail indicado pelo **Cliente maxiPago!** nos moldes da Cláusula 11.1.

3.4. A **maxiPago!** não se responsabiliza pela não efetivação de Transações, quando esta não ocorrer por falhas ou instabilidades verificadas em sistemas de terceiros contratados pelo **Cliente maxiPago!** e/ou em hipóteses como, mas não limitadas às, falhas ou interrupções por motivos técnicos, de reparo, manutenção ou troca de Equipamento, caso fortuito ou motivos de força maior, catástrofes, greves, perturbações da ordem pública e demais eventos da mesma natureza, limitações impostas por parte do Poder Público ou da atuação de operadoras de serviço de telecomunicações interconectada à rede do **Cliente maxiPago!** e/ou do **Estabelecimento Afiliado**, inatividade e/ou intermitência em sistemas de Emissores, parceiros, prestadores de serviços ou Bandeiras, ou, ainda, por má utilização do serviço pelo **Cliente maxiPago!** ou por qualquer outro fato alheio.

3.5. O **Cliente maxiPago!** poderá utilizar todos os produtos e serviços devidamente habilitados no Gateway da **maxiPago!**, com exceção do link de pagamento.

3.5.1. Em relação ao link de pagamento, a habilitação do produto estará sujeita a análise interna da REDE e suas Afiliadas, incluindo a **maxiPago!**.

3.5.1.1. Tal meio de pagamento não possui sistema de antifraude ativado por padrão. No entanto, para obter uma camada maior de precaução e segurança nas transações realizadas, o Cliente

maxiPago! deverá realizar a contratação e ativação da ferramenta de antifraude com empresas terceiras.

3.5.2. Não obstante o disposto acima, o **Cliente maxiPago!** reconhece que as transações realizadas mediante link de pagamento possuem menor nível de segurança, dada a ausência do Portador e/ou do Cartão no momento da venda. O **Cliente maxiPago!** ainda, isenta a **maxiPago!** de quaisquer responsabilidades de incidência de fraudes que possa ocorrer antes ou após as transações efetuadas mediante uso de link de pagamento, com ou sem ferramenta antifraude.

3.6. Com relação aos serviços previstos neste **TERMO**, a **maxiPago!** obriga-se a emendar os maiores esforços e empregar as ferramentas necessárias para entregar todos os Produtos e Serviços em tempo hábil.

3.7. Os Serviços serão executados pela **maxiPago!** na medida em que forem solicitados pelo **Cliente maxiPago!** e em prazos compatíveis com a respectiva complexidade, acordados previamente entre as Partes.

3.8. A **maxiPago!** poderá utilizar Serviços de Terceiros por ela contratados para auxiliá-la na prestação dos Serviços objeto deste **TERMO**, os quais serão por esta supervisionados e permanecerão sob sua total responsabilidade.

3.9. As Partes declaram que cumprem e cumprirão todas as normas relacionadas às suas atividades e as atividades que serão desenvolvidas no âmbito deste **TERMO**.

3.10. No caso em que uma Transação não seja efetivada por falha ou instabilidade ocasionada por um Meio de Pagamento, Serviço Agregado e/ou terceiros, que não os subcontratados pela **maxiPago!** nos moldes deste **TERMO**, esta não se responsabilizará por valores relacionados a transações não efetuadas ou outros danos suportados pelo **Cliente maxiPago!** por atos ou omissões atribuíveis a esses terceiros

IV. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE MAXIPAGO!

4.1. O **Cliente maxiPago!** (i) reconhece que o acordado no presente **TERMO** abrange todos os **Estabelecimentos Afiliados** descritos nas Fichas Cadastrais a serem entregues pelo **Cliente maxiPago!**; (ii) se obriga a comunicá-los das condições aqui previstas; e (iii) é responsável pelo cumprimento, por si próprio e por parte dos **Estabelecimento Afiliados**, das obrigações previstas nesse **TERMO** e Anexos.

4.2. O **Cliente maxiPago!** se compromete a prezar pelo envio de informações precisas acerca dos respectivos **Estabelecimentos Afiliados**, cabendo ao **Cliente maxiPago!** a responsabilidade por efetuar os pagamentos dos recebíveis a cada um dos seus Pontos de Venda - PVs e por prestar eventuais esclarecimentos e resolver conflitos decorrentes destes pontos, perante tais estabelecimentos ou terceiros.

O **Cliente maxiPago!** deverá prontamente comunicar à **maxiPago!** quaisquer alterações relativas às informações prestadas à **maxiPago!**, tanto as dele quanto às relativas aos **Estabelecimentos Afiliados**, especialmente as referentes à composição societária, denominação social, objeto social, endereços comerciais e eletrônicos, endereços de correspondência ou números de telefone e domicílio bancário.

4.3. O **Cliente maxiPago!** é o exclusivo responsável por solucionar, diretamente com os Portadores do Cartão, toda e qualquer eventual controvérsia sobre as características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, funcionamento, garantias, defeitos e/ou avarias dos bens e produtos adquiridos e/ou serviços prestados, incluindo casos de defeito ou devolução, problemas de entrega etc. A **maxiPago!**, as Bandeiras e o Emissor são isentos de quaisquer responsabilidades convencionais ou legais em relação aos fatos mencionados nesta Cláusula.

V. REALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

5.1. No momento da realização da Transação, o **Cliente maxiPago!** e/ou o **Estabelecimento Afiliado** devem, obrigatoriamente a cumprir todos os procedimentos, padrões e normas exigidas nesse **TERMO**.

5.2. O **Cliente maxiPago!** e/ou o **Estabelecimento Afiliado** devem utilizar o **Sistema maxiPago!** somente para realizar Transações regulares, estritamente de acordo com normas desse **TERMO**, sendo vedado aceitar Cartões e Meios de Pagamento em Transações fictícias ou simuladas, tais como, mas não limitadas a, com finalidade de garantia ou caução sem autorização da **maxiPago!**, desmembrar uma única venda em duas ou mais Transações no mesmo Cartão, ou qualquer outro tipo de Transação consideradas irregulares e decorrentes de atividades consideradas ilegais ou indesejáveis, conforme estabelecido pela **maxiPago!**, pelos Emissores ou pelas Bandeiras.

5.3. O **Cliente maxiPago!** e/ou o **Estabelecimento Afiliado** estão cientes que poderá ter seu **TERMO** encerrado pela **maxiPago!**, caso atinjam um percentual de transações suspeitas ou irregulares conforme definição das Bandeiras ou regras de monitoramento de fraude ou de prevenção à lavagem de dinheiro da **maxiPago!**, bem como se atingir índices de Contestação de Transações além dos limites estabelecidos pela **maxiPago!** e/ou pelas Bandeiras, exceto se a **maxiPago!** entender que é possível reverter a situação.

5.4. O **Cliente maxiPago!** e/ou o **Estabelecimento Afiliado**, na consecução de suas atividades e realização de Transações, não poderão utilizar recursos tecnológicos, hardware, software ou qualquer outra tecnologia não homologada ou não autorizada pela **maxiPago!** e/ou que venha a trazer riscos de fraude ou segurança para o **Sistema maxiPago!** e que estejam em desacordo com as normas e padrões internacionais da indústria de Cartões. As Transações, no âmbito do **Sistema maxiPago!**, deverão ser capturadas, processadas e roteadas apenas pela **maxiPago!**, e devem estar em consonância com normas, procedimentos e autorizações da Bandeira e do mercado de meios de pagamento.

5.4.1. O descumprimento desta Cláusula pelo **Cliente maxiPago!** e/ou pelo **Estabelecimento Afiliado** autorizará a **maxiPago!** a rescindir este **TERMO** por justa causa sem prejuízo de ressarcimento pelo **Cliente maxiPago!** das perdas e danos resultantes para a **maxiPago!**.

VI. PRAZO E RESCISÃO

6.1. Este **TERMO** vigorará por prazo indeterminado, a contar da aceitação e inclusão do **Cliente maxiPago!** no **Sistema maxiPago!**, respeitado o disposto na Cláusula 6.2 abaixo.

6.2. Qualquer das Partes poderá, a qualquer tempo, mesmo que imotivadamente, desde que previamente comunicado por escrito com até 30 (trinta) dias de antecedência, rescindir o **TERMO** ou quaisquer Aditivos ou Serviços. Com exceção do previsto nos itens da cláusula 6.3., tal rescisão ocorrerá livre de direitos indenizatórios, ônus, encargos ou penalidades, ressalvadas as obrigações contratuais pendentes.

6.3. O presente **TERMO** também poderá ser imediatamente rescindido de pleno direito, por ambas as Partes, na hipótese de:

- (i) Descumprimento de quaisquer das obrigações ora assumidas, caso tal descumprimento não tenha sido sanado no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação à outra Parte;
- (ii) Descumprimento pelo Cliente **maxiPago!** do previsto na Cláusula “V - REALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES” deste **TERMO**;
- (iii) Independentemente de notificação, nos casos de falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, intervenção, insolvência, dissolução ou liquidação de qualquer das Partes;
- (iv) Não aceitação pelo **Cliente maxiPago!**, de eventuais alterações efetuadas pela **maxiPago!**; ou
- (v) Execução de atividades ilegais e/ou indesejáveis ou com condutas fraudulentas.

6.3.1. Caso qualquer das Partes incorra em qualquer das hipóteses acima, a Parte que rescindir esse **TERMO** deverá comunicar à outra Parte, a fim de que essa tome ciência inequívoca da rescisão, o que produzirá seus efeitos a partir do recebimento da referida comunicação.

6.4. Não constitui causa de rescisão contratual o descumprimento das obrigações ora assumidas nas hipóteses de falha ou instabilidade ocasionada por terceiros, caso fortuito ou força maior, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

6.5. A rescisão deste **TERMO** não afetará os direitos e responsabilidades das Partes constituídos até a data da rescisão.

6.6. A rescisão dos **Serviços Agregados** poderá ser solicitada dentro das mesmas condições previstas nesta cláusula, independentemente do rompimento dos Serviços remanescentes.

VII. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O **Cliente maxiPago!** está isento de todas as Taxas referentes ao serviço de Gateway por prazo indeterminado, nos moldes definidos neste **TERMO**.

7.2. Considerando que a isenção das Taxas por prazo indeterminado é uma condição comercial, a **maxiPago!** reserva-se o direito de retomar a cobrança das Taxas em razão do seu interesse comercial, desde que notifique o **Cliente maxiPago!** com 30 dias de antecedência.

7.3. Em sendo comunicado o encerramento do período de isenção das Taxas nos termos da cláusula acima, a **maxiPago!** poderá voltar a cobrar pelos Serviços descritos neste **TERMO** de acordo com os parâmetros abaixo.

7.4. O **Cliente maxiPago!** pagará à **maxiPago!**:

7.4.1. Pelos serviços descritos na alínea “a” do item 1.1. supra, haverá uma compensação baseada no volume mensal de Transações efetuadas, discriminada de acordo com a natureza das Transações e dos serviços prestados.

7.4.1.1. O pagamento desta remuneração será realizado pelo **Cliente maxiPago!** até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente à prestação dos **Serviços maxiPago!**.

7.4.1.2. Dentro dos primeiros 5 (cinco) dias úteis subsequentes do corte do período da prestação dos **Serviços maxiPago!**, a **maxiPago!** deverá enviar ao **Cliente maxiPago!** as informações necessárias sobre os serviços efetivados no período anterior, juntamente com a nota fiscal de cobrança e o respectivo boleto bancário para pagamento do **Cliente maxiPago!**.

7.4.1.3. Para a cobrança dos valores devidos pelo **Cliente maxiPago!** ou pelo **Estabelecimento Afiliado**, a **maxiPago!** enviará, dentro do prazo apresentado na cláusula 7.4.1.2. acima, um boleto bancário para que o **Cliente maxiPago!** possa efetuar o pagamento. Em existindo dificuldade no respectivo pagamento, a **maxiPago!**, a seu exclusivo critério, poderá verificar a possibilidade de elencar outro meio de pagamento elegível para cobrança.

7.4.1.4. As Partes têm como justo e acordado que os pagamentos sobre todos os **Serviços maxiPago!** habilitados serão calculados sobre cada camada de volume transacional mensal, sendo também justo e acordado que a fatura mensal terá um valor mínimo “Plano Mensal”, a partir da data da entrega do “Merchant ID” de produção para o **Cliente maxiPago!**.

7.4.1.5. A remuneração da **maxiPago!** indicada nesta cláusula, poderá ser reajustada anualmente de acordo com a variação do IPC/FGV no período. Na hipótese de o IPC/FGV deixar de ser publicado pela FGV ou houver impedimento em virtude de dispositivo legal, este poderá ser substituído por outro índice de notória respeitabilidade e produzido pela FGV, a critério da **maxiPago!**. Na hipótese de a legislação vir a ser modificada para passar a permitir a aplicação de reajustes de preços em período inferior a um ano, a remuneração devida pelo **Cliente maxiPago!** poderá ser reajustada de acordo com o menor prazo permitido em lei.

7.4.1.6. O atraso no pagamento implicará na atualização do débito até o efetivo pagamento, de acordo com o índice indicado no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.5**, acima, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês.

7.4.1.7. Caso o **cliente MaxiPago!** deixe de honrar tempestivamente com sua obrigação de pagar pelos serviços objeto deste **TERMO**, fica ciente de que **maxiPago!** se reserva ao direito de inibir o funcionamento do **Sistema maxiPago!**, bem como adotar medidas de restrição como a inserção do nome do **cliente maxiPago!** em bancos de dados de maus pagadores, protesto de títulos, ajuizamento de ação judicial para cobrança judicial (hipótese em que sobre o total do principal atualizado na forma deste **TERMO** será acrescido de honorários de advogado calculados à razão de 20% do total atualizado e acrescido de juros moratório) e outras medidas admitidas em direito, desde que o faça a partir do 20º (vigésimo) dia contado da data em que o **cliente maxiPago!** receber aviso por escrito (sendo válido o e-mail como ferramenta de comunicação) comunicando a inadimplência.

7.5. As Partes poderão negociar condições comerciais especiais, dentre as quais se incluem, mas sem se limitar, condições comerciais de fidelização do **Cliente maxiPago!**, que serão formalizadas por meio de um termo de aceite.

7.6. O **Cliente maxiPago!** compromete-se a ressarcir a **maxiPago!**, nas formas de cobrança descritas acima, de todo e qualquer prejuízo comprovadamente sofrido pela **maxiPago!**, em virtude de multas e/ou penalidades aplicadas pelas autoridades governamentais em razão do descumprimento pelo **Cliente maxiPago!** ou pelo **Estabelecimento Afiliado** das regras e exigências previstas no presente **TERMO**.

7.7. Os tributos e demais encargos fiscais que sejam devidos, direta ou indiretamente, em virtude deste **TERMO** ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do respectivo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

7.8. A **maxiPago!** poderá instituir novas modalidades de remuneração pelos seus serviços prestados, tais como tarifas ou taxas: (i) pela utilização dos seus recursos de atendimento; (ii) por pesquisa de dados ou documentos; (iii) por recuperação de documentos e outras solicitações do **Cliente maxiPago!**; (iv) por serviços especiais; (v) pela manutenção de **Cliente maxiPago!** inativo ao Sistema **maxiPago!**; e (vi) por programas de incentivos e pacotes de Serviços, objetivando incrementar a utilização de cartões e meios de pagamento junto aos **Cientes maxiPago!**.

7.8.1. A instituição de novas modalidades de remuneração, conforme a cláusula acima, só será instituída em caso de comunicação prévia ao **Cliente maxiPago!** que será feita com até 30 dias de antecedência.

7.9. Ocorrendo fatos não previstos pela **maxiPago!** que possam prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro, afetando a adequada manutenção da operacionalidade do **Sistema maxiPago!**, as taxas e as tarifas referidas neste **TERMO** poderão sofrer alterações, a serem prévia e expressamente comunicadas ao **Cliente maxiPago!**, de forma a restaurar o equilíbrio contratual entre as Partes e a eficiência do **Sistema maxiPago!**. Após a comunicação do Reajuste pela **maxiPago!**, o **Cliente maxiPago!** poderá encerrar este **TERMO** sem qualquer ônus, em até 15 (quinze) dias corridos da data da comunicação. A ausência de manifestação após o período será considerada anuência ao Reajuste praticado pela **maxiPago!** com a continuidade do presente **TERMO**.

7.9.1. Os Reajustes mencionados na cláusula 7.9 não incluem as Condições de Isenção e o retorno posterior da cobrança devidamente mencionados no item VII.

VIII. INDEPENDÊNCIA DAS PARTES

8.1. As Partes reconhecem que por força deste **TERMO** não se estabelece qualquer tipo de sociedade, associação, relação contratual de mandato, bem como qualquer vínculo empregatício, seja com relação às Partes entre si, seja com relação ao pessoal que a outra Parte empregar, direta ou indiretamente, para a execução dos serviços objeto deste **TERMO**.

8.2. Em decorrência do exposto na cláusula acima, correrão por conta exclusiva de cada Parte todas as despesas com seus empregados, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja civil, trabalhista, previdenciária, ou qualquer outra, além de quaisquer obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação em vigor.

IX. CONFIDENCIALIDADE

9.1. A **maxiPago!** obriga-se a manter em sigilo e a não revelar, publicar, divulgar, fornecer, tornar disponível a terceiros ou usar de qualquer maneira diferente daquela a que se destina, qualquer informação ou material, divulgados oralmente ou aos quais tenha tido acesso por qualquer meio, independentemente de qualquer indicação expressa de confidencialidade, incluindo, mas não se limitando a dados sobre (a) atividades, operações, estratégias e negócios do **Cliente maxiPago!**; (b) desenhos, apresentações, planilhas, especificações técnicas, memórias de cálculo, anotações técnicas, materiais descritivos, *printouts*, documentos escritos, reprodução por escrito de informações divulgadas

oralmente e outros materiais porventura apresentados pelo **Cliente maxiPago!**; (c) desempenho comercial, fornecedores, logística, *marketing* e outros aspectos operacionais do **Cliente maxiPago!**; e (d) programas de computador do **Cliente maxiPago!**, seus códigos fonte e material de apoio, incluindo mas não se limitando à plataforma, bem como quaisquer outros dados recebidos na condição de prestadora dos Serviços que sejam, direta ou indiretamente, relacionados aos negócios e operações do **Cliente maxiPago!** e/ou **Estabelecimentos Afiliados**.

9.2. Para fins deste **TERMO**, as informações mencionadas no item 9.1 acima não abrangem aquelas que (i) sejam ou se tornem de domínio público, desde que sem culpa ou dolo da **maxiPago!** ou de seus representantes e terceiros subcontratados para prestação dos serviços objeto deste **TERMO**; (ii) sejam posteriormente obtidas legalmente pela Parte receptora de terceiro ou terceiros, sem violação deste **TERMO** pela receptora, conforme comprovado por documentação que ateste ser o terceiro a fonte das informações; (iii) sejam posteriormente recebidas de terceiros, após a devida verificação de que tais terceiros não estariam proibidos de revelar estas informações à **maxiPago!** em razão de lei ou obrigação contratual; (iv) sejam independentemente desenvolvidas pela Parte que as receber, desde que tal Parte seja capaz de provar o desenvolvimento independente; (v) sejam ou venham a ser públicas em função de ou como resultado de autorização das Partes; e (vi) devam ser reveladas pela Parte receptora, em razão de uma ordem emitida por órgão administrativo ou judiciário com jurisdição sobre referida Parte, somente até a extensão de tal ordem.

9.3. A obrigação de confidencialidade e sigilo estabelecida nesta cláusula tem início de vigência a contar do recebimento de tais informações e permanecerá em vigor pelo período de 05 (cinco) anos após o término ou a rescisão antecipada deste **TERMO**.

9.4. As Partes declaram que os termos de confidencialidade não se aplicam a mecânicas técnicas, conectividade ou processos atrelados aos serviços prestados pela **maxiPago!**.

Todas as **Informações QuickPago!** estão abrangidas nas disposições referentes a confidencialidade prevista nesta cláusula.

9.5. A **maxiPago!** e demais empresas do Conglomerado Itaú (“Itaú”) tratam dados pessoais de pessoas físicas (como clientes, representantes e sócios/acionistas/empregados de clientes pessoa jurídica) para diversas finalidades relacionadas ao desempenho de nossas atividades. Para maiores informações, inclusive sobre os direitos dos titulares dos dados em relação aos seus dados pessoais (como de correção, acesso aos dados e informações sobre o tratamento, eliminação, bloqueio, exclusão, oposição e portabilidade de dados pessoais), acesse a nossa Política de Privacidade em nossos sites e aplicativos.

X. FORMA DE EXECUÇÃO DO TERMO

10.1. Os **Serviços maxiPago!** objeto deste **TERMO** serão executados nas instalações da **maxiPago!**, em seus *data centers* ou através de prestadores de serviços contratados nos moldes deste **TERMO**.

10.2. É facultado às Partes acordarem sobre um eventual apoio técnico para implantação, operação ou treinamento dentro das instalações do **Cliente maxiPago!**, quando necessário para determinada atividade, especificamente.

10.3. Durante a vigência deste **TERMO**, o **Cliente maxiPago!** poderá receber mensagens eletrônicas da **maxiPago!**, de modo a assegurar a execução contratual e pós-contratual referentes ao presente **TERMO**,

tais como avisos relacionados a alterações contratuais, atualização de tecnologias, situação do **Sistema maxiPago!**, entre outros. Essas mensagens não serão consideradas indesejadas, abusivas, spam, nem e-mail marketing, tendo em vista que sua finalidade é manter o **Cliente maxiPago!** informado a respeito de sua relação contratual com a **maxiPago!**

10.4. As despesas incorridas pela **maxiPago!** na prestação dos **Serviços maxiPago!** especificados neste **TERMO**, que não sejam diretamente relacionadas aos serviços objeto deste **TERMO** e/ou decorram da falta de eventual estrutura do **Cliente maxiPago!**, deverão ser reembolsadas, inclusive despesas de viagem incorridas pela **maxiPago!**. Para tanto, tais despesas deverão ser previamente autorizadas pelo **Cliente maxiPago!** e juntadas com os respectivos recibos comprobatórios.

10.5. O ambiente computacional virtual e físico do **Cliente maxiPago!** deverá ser idôneo, seguro e adequado ao funcionamento e à disponibilização do **Sistema maxiPago!**, devendo conter, no mínimo, as especificações transmitidas pela **maxiPago!** ao **Cliente maxiPago!** antes da celebração desse **TERMO**.

10.5.1. O **Cliente maxiPago!** declara e garante que os demais *softwares* e/ou sistemas que compõem o seu ambiente computacional estão de acordo com a legislação vigente e que é o único e exclusivo responsável pelas licenças e ou quaisquer outras autorizações de uso que se fizerem necessárias, isentando a **maxiPago!** de qualquer reclamação de terceiro que decorra do uso de referidos *softwares* e sistemas.

10.6. O **Cliente maxiPago!** autoriza a **maxiPago!**, sempre que esta julgar necessário, a vistoriar durante o horário de funcionamento do **Cliente maxiPago!**, diretamente ou por terceiros por ela designados, (i) a regularidade e permanência de suas atividades; e (ii) a regularidade na realização das Transações.

10.7. À opção do **Cliente maxiPago!**, este poderá instalar um software para embutir o formulário de pagamento pelos seus produtos/serviços – dentro do seu site, porém através do ambiente da **maxiPago!**. As Partes acordam que todos os direitos de propriedade intelectual da SmartPages! e seu código-fonte pertencem a **maxiPago!**, mas serão licenciados gratuitamente ao **Cliente maxiPago!** caso este decida por implementá-lo em seu *web-site*.

10.8. O **Cliente maxiPago!**, com relação aos nomes e às marcas da **maxiPago!**, obriga-se a utilizá-la nos estritos termos deste **TERMO**, nas formas, cores e modelos indicados e aprovados previamente pela **maxiPago!**, não podendo alterá-la, registrá-la ou usá-la de forma indevida ou infringindo os direitos de propriedade da **maxiPago!**.

10.9. O **Cliente maxiPago!** autoriza a **maxiPago!** a incluir, sem qualquer ônus ou encargos, seu nome, marcas e logotipos e endereço em ações de marketing, comunicados, catálogos e/ou quaisquer outros materiais promocionais do **Sistema maxiPago!**, ressalvado o direito do **Cliente maxiPago!** de revogar, a qualquer momento, por escrito, essa autorização.

XI. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

11.1. Todas e quaisquer notificações, solicitações, aprovações e demais comunicações entre as Partes em decorrência deste **TERMO** serão feitas por escrito e serão havidas como validamente recebidas quando: (i) entregues pessoalmente à Parte a ser notificada mediante protocolo de recebimento assinado por funcionário ou representante legal; (ii) na data de assinatura do aviso de recebimento da Parte notificada, quando a notificação for enviada por correio; ou (iii) mediante transmissão de fax ou envio de

correio eletrônico. Para efeito de qualquer notificação, observar-se-ão os dados fornecidos pelas Partes, que poderão ser alterados por notificação enviada por uma Parte à outra, em caso referida comunicação deixe de ser realizada, qualquer notificação entregue aos destinatários e/ou nos endereços indicados será considerado como tendo sido regularmente feito e recebida.

11.2. O **Cliente maxiPago!** se comprometerá a manter seus dados cadastrais atualizados para fins de devida comunicação entre as Partes, bem como os pontos listados na cláusula 11.1 supra, com endereço completo, telefone, e-mail e informações de contato.

XII. INFORMAÇÕES QUICKPAGO!

12.1. As Partes acordam que todas as **Informações QuickPago!** são de propriedade do **Cliente maxiPago!**, ficando apenas a responsabilidade pelo seu armazenamento como tarefa da **maxiPago!**.

12.2. Fica desde já estabelecido que, na hipótese de término deste **TERMO**, por qualquer motivo, o **Cliente maxiPago!** poderá requerer à **maxiPago!** a transferência dos dados sobre Transações (incluindo *tokens* e de seus Portadores) a terceiro, para fins de continuidade de seus negócios.

12.2.1. A requisição de transferência deverá ser entregue pelo **Cliente maxiPago!** à **maxiPago!**, contendo as razões para a transferência, bem como a indicação de terceiro que deverá estar, a critério da **maxiPago!**, apto a receber as informações sobre as Transações (o que deverá incluir a sua capacidade técnica e operacional para operar sobre as regras do PCI-DSS).

12.2.2. A título de remuneração pelos custos e processos internos para a realização da referida transferência, o **Cliente maxiPago!** deverá pagar à **maxiPago!** uma remuneração equivalente ao preço de uma transação por token transferido, conforme o tier de remuneração definido entre as Partes.

12.3. Na hipótese de rescisão do presente **TERMO**, a qualquer título, o **Cliente maxiPago!** deverá comunicar a **maxiPago!** qual o local e ambiente *on-line* – que esteja dentro das regras *PCI* – para fazer a transferência das **Informações QuickPago!**, devendo a **maxiPago!** realizar a transferência no prazo mais rápido possível. Caso, o **Cliente maxiPago!** não informe o destino das **Informações maxiPago!** em até 5 (cinco) dias após a rescisão deste **TERMO**, tais informações passarão a ser de titularidade da **maxiPago!**, ficando desde logo autorizada a transferir ou apagar as Informações Confidenciais do seu Sistema e dos seus bancos de dados.

XIII. ANTICORRUPÇÃO E PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO

13.1. As Partes, por si, suas controladoras, controladas, coligadas, administradores, acionistas com poderes de administração, e respectivos funcionários, em especial os que venham a ter contato com a execução do presente **TERMO**, declaram, neste ato, estarem cientes dos termos das Leis e normativos que lhes forem aplicáveis e que dispõem sobre atos lesivos contra a administração pública, em especial a Lei nº 12.846/13, a FCPA - Foreign Corrupt Practices Act e a UK Bribery Act, e que mantém políticas e/ou procedimentos internos objetivando o cumprimento de tais normas. As Partes se comprometem, ainda, a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação às disposições contidas nestas legislações e declaram que envidam os melhores esforços para que seus eventuais subcontratados se comprometam a observar o aqui disposto.

13.2. As Partes estão cientes que a **maxiPago!** é uma instituição sujeita a Leis, normas e regras específicas nacionais e internacionais, não podendo se relacionar ou de outra forma negociar direta ou indiretamente com pessoas ou entidades inclusive, governamentais, nem atividades de apoio, que estejam (i) sujeitas às sanções administradas ou impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), União Europeia e Her Majesty's Treasury ("HMT") (coletivamente, "Sanções"), e/ou (ii) localizados, organizados ou residentes em países ou territórios Sancionados.

13.3. As Partes estão cientes que a **maxiPago!**, por força da legislação e normativos supracitados, poderá a qualquer tempo e sem qualquer ônus recusar se a celebrar novos contratos ou realizar transações que não estejam em conformidade com suas políticas, procedimentos e controles internos.

13.4. O **Cliente maxiPago!** se compromete a comunicar à **maxiPago!**, assim que tiver conhecimento (i) de ocorrência de qualquer violação das regras, Leis e/ou das declarações aqui previstas e relacionadas à de prevenção à lavagem de dinheiro, combate do financiamento ao terrorismo ou Sanções; (ii) de violação pela Parte de quaisquer declarações aqui previstas; e/ou (iii) de sua inclusão, ou de seus acionistas majoritários ou controladores, em qualquer das listas de Sanções acima mencionadas. Caso se torne Sancionada, o **Cliente maxiPago!** se compromete a se solicitado pela **maxiPago!**, fornecer informações e documentos comprobatórios que demonstrem e assegurem a regularidade de suas atividades e status, bem como sua conformidade com essas declarações. A **maxiPago!** reserva-se o direito de suspender, vencer antecipadamente, ou resolver este **TERMO**, conforme o caso, se a Parte for sancionada, seja diretamente ou devido a Sanções aplicadas a seus acionistas majoritários ou controladores, quando tal desempenho e/ou manutenção do Acordo resultar em violação de, ou expuser a **maxiPago!** a restrições de quaisquer Sanções.

XIV. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A eventual tolerância ou transigência das Partes em exigir o integral cumprimento das obrigações contratuais não constituirá novação, renúncia ou modificação do acordado, tratando-se de mera liberalidade, podendo a respectiva Parte exigir, a qualquer tempo, o cumprimento integral de todas as obrigações previstas neste **TERMO**.

14.2. É vedada ao **Cliente maxiPago!** a cessão ou transferência, total ou parcial, do presente **TERMO**, ou dos direitos e obrigações dele decorrentes, sem a prévia e escrita anuência da **maxiPago!**, por escrito.

14.3. O presente **TERMO** obriga as Partes e seus sucessores.

14.4. O presente **TERMO** somente poderá ser alterado mediante instrumento escrito, assinado por representantes autorizados por ambas as Partes.

14.5. Na hipótese de qualquer cláusula, termo ou disposição deste **TERMO** ser declarada nula, sem efeito, ou taxada de inexecutabilidade, esta não afetará as demais cláusulas, termos ou disposições aqui contidas, que permanecerão em pleno vigor e efeito.

14.6. As disposições deste **TERMO** refletem a integralidade dos entendimentos e acordos entre as Partes com relação ao objeto deste **TERMO**. Quaisquer acordos, propostas, promessas, negociações ou declarações anteriores, não expressamente contidas no presente **TERMO** ou em seus anexos, não terão qualquer vigor ou efeito.

14.7. É eleito o foro de domicílio do **Cliente maxiPago!** para dirimir qualquer questão oriunda deste **TERMO**.

14.8. As Partes concordam em assinar o presente **TERMO** por meio de plataformas de assinatura digital, admitindo expressamente tal meio como válido, nos termos do permissivo contido no § 2º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Fica dispensada a obrigatoriedade do uso de assinaturas, das Partes e/ou das testemunhas, por meio de certificados emitidos pela ICP-Brasil, nos mesmos termos do dispositivo mencionado no item acima, concordando as Partes que qualquer meio idôneo de certificação digital de autoria e integridade deste Instrumento será válido com comprovação de suas assinaturas.

ANEXO I

DEFINIÇÕES

“Afiliadas” significam pessoas que controlem, direta ou indiretamente, uma Parte, as sociedades controladas, direta ou indiretamente, por uma das Partes, ou qualquer outra sociedade sob Controle comum ou compartilhado, direta ou indiretamente, de uma das Partes ou de seus Controladores.

“Bandeiras” significam empresas nacionais ou estrangeiras, detentoras dos direitos de propriedade e franqueadoras de suas marcas e logotipos, para uso da **maxiPago!** e dos Emissores, mediante a especificação de regras gerais de organização e funcionamento do sistema de Cartões e Meios de Pagamento e/ou Produtos.

“Cartões” significam instrumentos de identificação e de pagamento, configurados ou apresentados sob a forma de cartões plásticos capazes de realizar várias funções, disponibilizadas pelos Emissores, para uso pessoal e intransferível dos Portadores, aceitos no **Sistema maxiPago!**.

“Cliente maxiPago!” significa pessoa jurídica ou pessoa física, fornecedora de bens e/ou prestadora de serviços, constituída(s) e localizada(s) dentro do território brasileiro, credenciada ao **Sistema maxiPago!**.

“Domicílio Bancário” significa a conta de livre movimentação de titularidade do **Cliente maxiPago!**, mantida junto à instituição bancária, onde receberá os créditos e os débitos decorrentes da realização das Transações previstas nesse **TERMO**.

“Emissores” significam empresas nacionais ou estrangeiras, instituições bancárias ou não, autorizadas pelas Bandeiras a emitir e conceder Cartões e/ou disponibilizar produtos, para uso no Brasil e/ou no exterior.

“Especificações **maxiPago!**” significam as documentações técnicas, exemplos de código e outros meios de suporte que deverão ser providenciados pela **maxiPago!** a seus clientes de forma a viabilizar as suas conexões ao Sistema **maxiPago!**;

“Estabelecimento Afiliado” pessoa jurídica que possui relação direta com o **CLIENTE MAXIPAGO!** para oferecimento de seus bens e/ou serviços por meio da plataforma ou estrutura oferecida pelo **Cliente maxiPago!**.

“Informações QuickPago!” são as informações e dados criptografados relacionadas aos portadores de cartão de crédito capturados pela **maxiPago!** cuja propriedade pertence ao **Cliente maxiPago!** ou de terceiros coletadas dentro do ambiente **maxiPago!** pelo Sistema **maxiPago!**, sendo o armazenamento de responsabilidade da **maxiPago!**;

“Meios de Pagamento” significam instrumentos físicos ou eletrônicos com funções de pagamento (múltiplas ou não), aceitos ou que venham a ser aceitos no Sistema **maxiPago!**, disponibilizadas pelos Emissores, para uso pessoal e intransferível dos Portadores.

“Plano Mensal” Valor mínimo acordado entre as Partes pela camada de volume transacional mensal disponibilizado ao **Cliente maxiPago!** ao aderir ao **Sistema maxiPago!**, contados a partir da data da entrega do “Merchant ID” de produção para o **Cliente maxiPago!**, conforme estabelecido no Anexo I .

“Portadores” significam pessoas físicas ou prepostos de pessoas jurídicas, detentoras de Cartão e/ou usuárias de Produtos e autorizados a realizar Transações.

“Portal de Serviços maxipago!” significa a página na Internet (www.maxipago.com) que oferece informações, vantagens e serviços on-line aos **Clientes maxiPago!** credenciados ou que venham a se credenciar ao **Sistema maxiPago!**.

“Produtos” significam todo e qualquer produto ou serviço disponibilizado através do Sistema maxiPago!, cujas características, especificações e condições de utilização e aceitação, determinadas pela **maxiPago!** e aceitas pelo **Cliente maxiPago!**, encontram-se reguladas em documentos específicos.

“QuickPago!” significa um dos Serviços Agregados da **maxiPago!**, acionado através de um software que faz parte do **Sistema maxiPago!**, responsável pelo meio de acesso rápido aos dados e informações do **Cliente maxiPago!** ou de terceiros;

“Report” significa o documento elaborado pela **maxiPago!** de forma customizada, listando as transações realizadas pelos estabelecimentos afiliados, conforme grade de pagamento definida a exclusivo critério do **Cliente maxiPago!**

“Representantes” significam conselheiros, diretores, executivos, empregados e demais representantes legais das Partes e, ainda, agentes, consultores, auditores, advogados, assessores financeiros ou assessores externos de qualquer uma das Partes ou de suas Afiliadas.

“Serviços Agregados” significa o conjunto de funcionalidades opcionais que podem ser agregadas aos Serviços **maxiPago!**, tais como, mas sem limitar-se aos serviços antifraude e serviços de conciliação.

“Serviços **maxiPago!**” são os descritos no Capítulo II deste instrumento;

“Sistema maxiPago!” significa o conjunto de pessoas físicas ou jurídicas (a **maxipago!**, Emissores, Bandeiras, parceiros, instituições financeiras, prestadores de serviços, fornecedores, entre outros), que, de acordo com as normas, procedimentos e termos que regulam a atividade, e com a utilização da tecnologia operacional e equipamentos adequados, efetiva as operações de captura, roteamento, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações. Essas atividades realizadas pelo **Sistema maxiPago!** constituem um conjunto de serviços interligados e interconectados e que viabilizam a administração de pagamentos mediante o uso de Cartões.

“Sub-Merchant ID” significa a identificação/credencial única usada pelo **Cliente maxiPago!** utilizada para identificar o **Cliente maxiPago!** no **Sistema maxiPago!** para efetivar Transações. “SmartPages!” significa o software, que poderá ser instalado à opção do **Cliente maxiPago!**, usado para embutir um formulário de pagamento pelos produtos/serviços do **Cliente maxiPago!** – especificamente desenhado e modelado dentro do seu site, porém através do ambiente da **maxiPago!**.

“Transações” significam qualquer solicitação efetuada por um **Cliente maxiPago!** por cada Serviço maxiPago! que seja processado com sucesso pelo **Sistema maxiPago!**, independentemente da resposta, e cujo resultado deverá ser submetido ao **Cliente maxiPago!**. Uma Transação poderá ser embora, não limitado, dos seguintes tipos: (a) autorização de cartão de crédito ou débito e captura de cartão de crédito, independentemente de serem simultâneas ou não, serão cobrados como uma única transação; (b)

reembolso no cartão de crédito ou débito; (c) solicitação por um método ou funcionalidade distinto de cartão de crédito; (d) solicitação por um método de pagamento qualquer (emissão de Boleto Bancário, pagamento via débito online, *wallets* etc.); e (e) uma consulta de anti-fraude.

